

第四十三條：違反第十六條第一項之規定，處新臺幣五萬元以上，三百萬元以下罰鍰。

『職業安全衛生法』有關條文摘要

第十六條：雇主對於經中央主管機關指定具有危險性之機械或設備，非經檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格，不得使用；其使用超過規定期間者，非經再檢查合格，不得繼續使用。

第四十條：違反第十六條第一項之規定，致發生第三十七條第二項第一款之災害者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金。法人犯前項之罪者，除處罰其負責人外，對該法人亦科以前項之罰金。

第四十一條：違反第十六條第一項之規定，致發生第三十七條第二項第二款之災害者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十八萬元以下罰金。法人犯前項之罪者，除處罰其負責人外，對該法人亦科以前項之罰金。

第四十三條：違反第十六條第一項之規定，處新臺幣三萬元以上，三十萬元以下罰鍰。

決議：開會前資訊公司已協助修正完成。

十二、案由[中機設]：鍋爐停用後重新檢查未自動代入有效期。

說明：如案由(申請文號案例:1150000980)。

決議：請再觀察有無類似案例，若有請再另案提出修正。

十三、案由[中機設]：危機檢查資訊系統產生檢查結果報告表的格式常常未在列印範圍內，建議列入系統改善事項，避免人員重複文書作業時間。

說明：無

決議：1. 資訊公司同意協助修正，列115-1-5項管考。

2. 調整報告表寬度做因應方式，以及優化報表分頁功能。

十四、案由[中機設]：因應114年考評建議改善事項，擬增加人員檢查種類統計報表。

說明：報表內容須統計各檢查員之檢查種類(機械/設備類型)以及數量之統計報表。

決議：列新增變更需求第53項。

十五、案由[中機設]：近年AI發展迅速，建議由代檢機構透過Vibe coding協力開發資訊系統，以求盡速完善資訊系統。

說明：

1. 初步構想為由資訊公司建立模擬環境並開放適當權限給代檢機構指定人員，代檢機構人員撰寫程式後提交資訊公司進行審查並上板至正式環境。

2. 建議116年可從M化系統開發進行協力。

決議：請資訊公司與職安署確認可行性。

十六、案由[工安]：煩請修正「檢查結果報告表」相關問題。

說明：修正意見如附件一

決議：資訊公司同意協助修正，列115-1-6項管考。